

KC桌面——外资精译

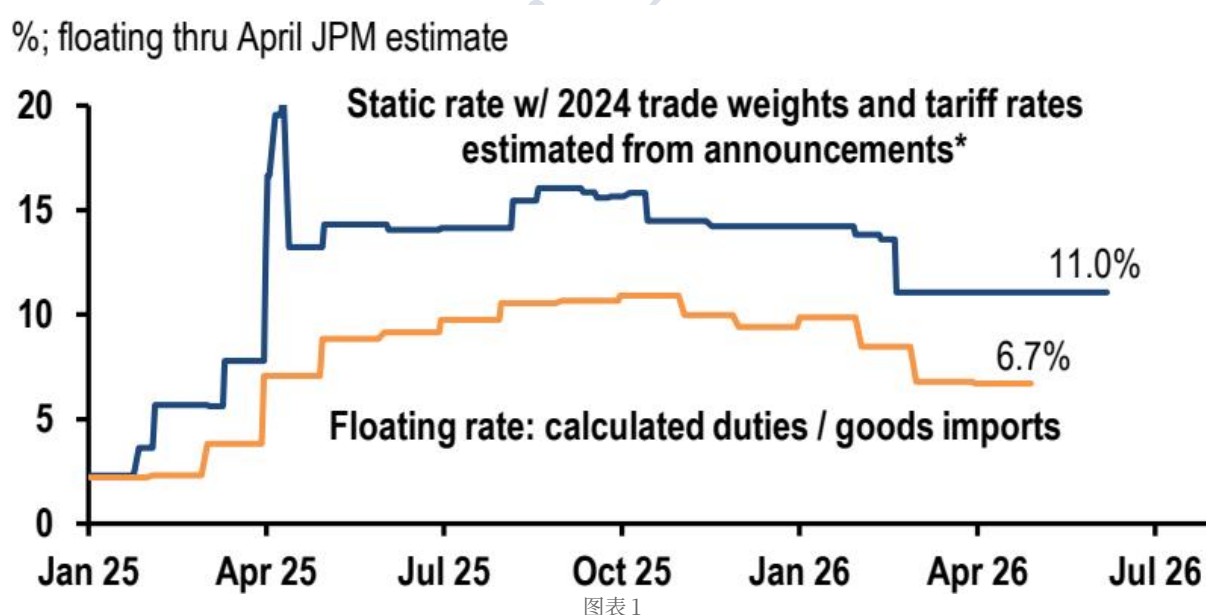
焦点：随着第122条到期临近，关税问题重回焦点

尽管中东冲突占据头条，但近期事态发展要求重新评估美国贸易战中的关税状况。在法院今年早些时候判定《国际紧急经济权力法》（IEEPA）关税无效后，随着第122条关税将于7月24日到期，政府正转向第301条关税。这两项301调查涵盖：(i) 对60个经济体的强迫劳动执法（美国贸易代表办公室提出10%–12.5%的关税；意见反馈截止日期为7月6日），以及(ii) 对16个经济体的“结构性产能过剩”（意见反馈已于4月15日截止；尚未公布关税税率）。

这些行动比2017–18年针对中国的措施范围更广、推进更快，但鉴于法院强调法律条文本身而非政府对贸易法的解释，可能面临更高的法律风险。美国贸易代表办公室还提议对巴西征收25%的基础关税（含豁免后实际有效税率约为19%）。新关税与法院审查的结合，预示着另一轮长期政策不确定性，头条风险从地缘政治扩大到关税、供应链和法律结果。

美国关税税率近几个月有所下降。今年2月，美国最高法院裁定取消基于IEEPA的关税，使美国进口平均关税降低了约2.5个百分点，降至约11%（采用静态2024年权重计算）。实际上，美国政府正利用第122条对与世界其他地区的贸易征收平均10%的关税（低于IEEPA约15%的名义平均税率）。然而，今年观察到的实际关税税率（计算出的关税除以进口额）远低于10%，4月份估计为6.7%。这一差距主要反映了广泛的豁免，特别是能源、药品和电子产品，以及符合《美墨加协定》的贸易。即使对金属和汽车征收高于10%的第232条关税，美国进口向低关税产品和来源国的转移，使观察到的平均税率显著低于名义税率。

美国有效关税税率



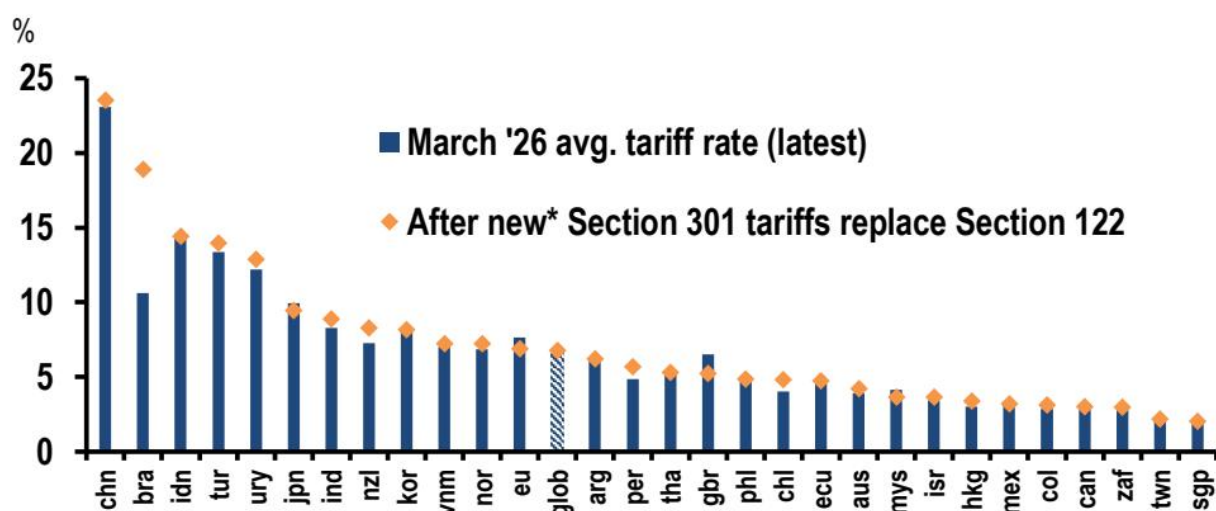
来源：耶鲁预算实验室、美国人口普查局、JPM。*耶鲁预算实验室估计。

针对强迫劳动的第301条关税已公布但尚未实施，预计将在第122条制度于7月24日到期时取代它，同时还有新宣布的针对巴西的关税。按照提议，这些变化将使美国平均有效关税税率保持在当前水平附近。针对强迫劳动的第301条措施针对约60个经济体（占美国贸易总额的99%），重点关注这些国家是否未能采纳并执行禁止进口使用强迫劳动生产的产品规定，这些产品可能扭曲竞争并损害美国企业利益。

建议的第301条补救措施是两级关税：对已禁止强迫劳动但执法不力的司法管辖区（如加拿大、厄瓜多尔、欧盟、英国、印度尼西亚、墨西哥）以及已完成“互惠贸易协定”（包括美墨加协定伙伴）的国家征收10%的关税；对其他被调查的司法管辖区征收12.5%的关税。豁免范围再次非常广泛——涵盖第232条商品以及精选的食品、燃料、药品、黄金和半导体/电子产品——甚至比IEEPA和当前第122条豁免范围更广，特别增加了飞机和额外

机械。

美国对选定国家的关税税率



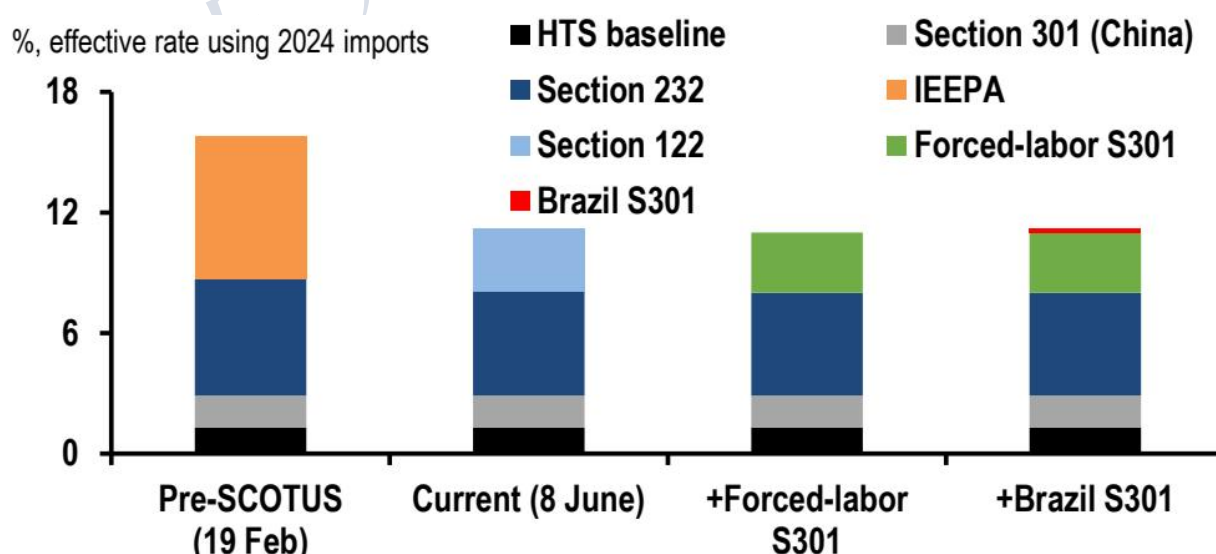
图表 2

来源：JPM、全球贸易预警组织、美国人口普查局。*针对强迫劳动和巴西的已公布关税补救措施。

按国家划分，新的第301条措施将使巴西的有效关税税率上升最多。另一项针对巴西的第301条行动——援引其“不合理”贸易做法“给美国商业造成负担或限制”——将使巴西对美出口的名义关税升至25%。尽管咖啡、肉类、稀土、橙汁、飞机和设备等许多产品将继续获得豁免，但对钢铁进口征收50%的关税使加权平均关税升至19%——提高了8个百分点。不过，鉴于巴西对美直接贸易敞口较低且石油出口强劲，对其经济的影响应该有限。对其他主要经济体的关税净额基本不变，部分小幅上升被其他地方的轻微下降所抵消，这主要反映了二级关税结构。

处于10%关税级别的经济体，包括欧盟和英国，其平均关税略有下降，因为广泛适用的第122条附加费到期，而针对性的关税仅覆盖其部分贸易。加拿大、墨西哥保持接近3%的水平，因为它们拥有涵盖其大部分贸易的美墨加协定豁免。处于12.5%关税级别的经济体，如越南和印度，则小幅上升约半个百分点。中国——通过现有的第301条和第232条关税已成为被征收最高关税的国家——略有上升，但仍保持在23%附近。

美国关税税率：新*第301条取代第122条



图表 3

来源：美国人口普查局、全球贸易预警组织、JPM。*针对强迫劳动和巴西的第301条关税。

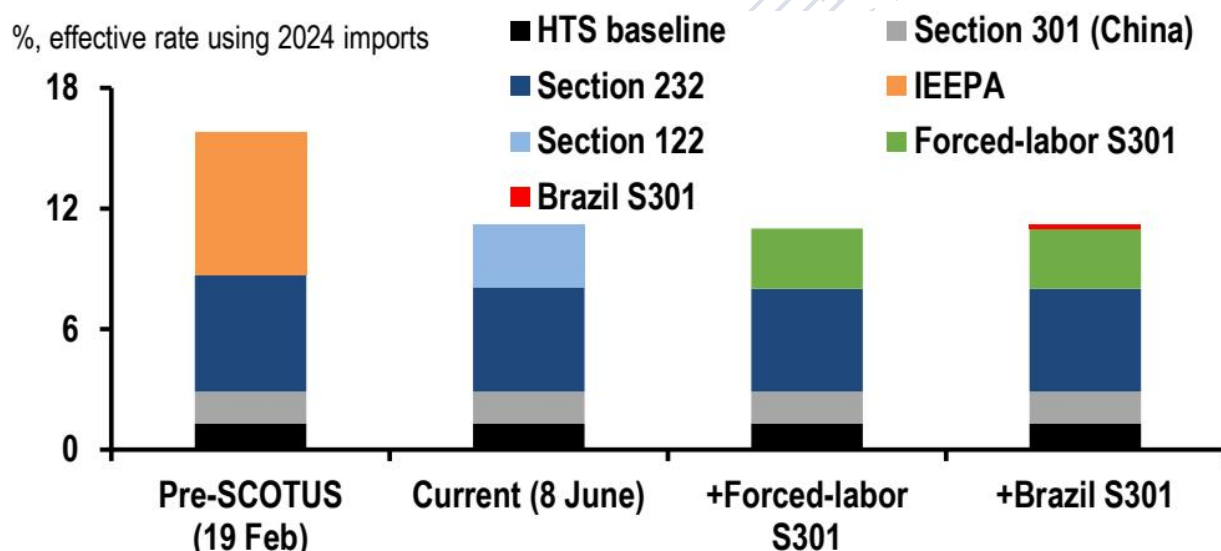
在10%的关税级别中，第122条和第301条的名义税率相同，但由于第301条通过额外的排除项（最重要的是飞机）缩小了应税基数，有效税率仍可能下降。根据第122条，飞机和喷气发动机生产线按其全部价值缴纳附加费。

根据拟议的关税，只有估计的非民用部分——约占价值的十分之一——需要纳税，这意味着有效税率接近1%而非10%。这就是为什么法国——其对美出口集中在机身和喷气发动机部件——在主要欧洲供应国中降幅最大。额外的排除项，特别是机械和食品，解释了剩余的大部分差距。

第301条调查和拟议关税看起来是直接试图重建广泛的IEEPA/第122条关税制度，而非第301条历史上更常用的针对性、国别化方法。诉讼似乎不可避免，结果将很重要，但无论如何，这一过程都将增加贸易政策的不确定性。下一步可能是针对存在“外国结构性产能过剩和生产”的国家征收第301条关税，即那些政府政策通过补贴和国有企业将生产水平推高至市场需求之上，从而产生损害美国工业的产能过剩的国家。这些调查于3月开始，据美国贸易代表格里尔称，预计将在“数周内”结束。一个关键问题是，相关关税是否会叠加在现有关税之上。

与此同时，政府继续扩大对金属的232条款关税范围。过去一年，232条款关税已扩展至更广泛的“衍生”下游产品——这一做法目前正受到法庭挑战。2025年8月，涵盖下游钢铁和铝产品的400多个HTS编码被新增为232条款“衍生品”，并采用分级税率结构：初级金属制品50%，金属密集型衍生品25%，工业和电网设备至2027年底临时适用15%的最低税率。最新行政令：i) 将232条款衍生品覆盖范围扩大至铝平版印刷版和钢制货架；ii) 将部分农业、工业和家装设备的232条款“衍生品”关税从25%降至15%，有效期至2027年底。量化这些变化的直接影响较为困难，因为估算税率对每种成品的金属含量高度敏感，但总体而言，我们预计这些变化将降低232条款关税（全球贸易警报指出平均有效税率下降0.7个百分点）。

按法定授权划分的美国关税税率贡献



图表 4

来源：JPM、全球贸易警报、美国人口普查局。

请访问JPM关税监测工具，及时追踪美国关税税率、征收的进口关税、美国分行业和分国家进口变化，以及向美国价格的传导情况。

欧洲经济区（EEA）：除非另有说明，研究报告由JPM SE在EEA分发。JPM SE是一家信贷机构，由德国联邦金融监管局（BaFin）授权，并接受BaFin、德国中央银行（德意志联邦银行）和欧洲中央银行（ECB）的共同监管。JPM SE总部位于法兰克福，注册地址为德国美因河畔法兰克福Taunustor

1号Taunusturm，邮编60310。本材料在EEA向根据MiFID II第4条第1款第10项及附件二及其在各自母国实施规定中被视为专业投资者（或同等资质）的人士（“EEA专业投资者”）分发。非EEA专业投资者不得依据或依赖本材料行事。本材料所涉及的任何投资或投资活动仅面向EEA相关人士，且仅与EEA相关人士进行。

香港：JPM Securities (Asia Pacific)

Limited（CE编号AAJ321）受香港金融管理局及香港证券及期货事务监察委员会监管；JPM Broking (Hong Kong) Limited（CE编号AAB027）受香港证券及期货事务监察委员会监管。JPM Chase Bank, N.A., Hong Kong Branch（CE编号AAL996）受香港金融管理局及香港证券及期货事务监察委员会监管，是一家根据美国法律组建的有限责任公司。若本材料的分发在香港属于受规管活动，则本材料在香港由JPM Securities (Asia Pacific) Limited及/或JPM

Broking (Hong Kong) Limited分发或通过其分发。

公众号：KC桌面